



COPIA

Città di Squillace

- Provincia di Catanzaro -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 22 Registro Deliberazioni 22.09.2023	OGGETTO <i>Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) d.lgs. 267/2000: eredi Lupia Giuseppe e avv. Concetta Giglio.</i>
--	--

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARERE DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.LGS.VO N.267 DEL 18/8/2000

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

L'anno **2023** Addì **22** Del mese di **Settembre**
Alle ore **12:30** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta straordinaria - I convocazione
nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI
2	CARABETTA	Stefano	Consigliere	SI
3	CACCIA	Francesco Guerino	Consigliere	SI
4	TALOTTA	Rosetta	Consigliere	SI
5	MERCURIO	Paolo	Consigliere	SI
6	ALOISE	Alessandro	Consigliere	SI
7	ROTUNDO	Francesco	Consigliere	SI
8	PRIMERANO	Antonio	Consigliere	NO
9	VECCHIO	Giuseppe	Consigliere	SI
10	MESORACA	Oldani Rocco	Consigliere	NO
11	ZOFREA	Vincenzo	Consigliere	NO
12	MUNGO	Anna Maria	Consigliere	NO
13	FACCILOLO	Giuseppe	Consigliere	SI

Assiste il Segretario Com.le D.ssa Giuseppina Ferrucci

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Paolo Mercurio il quale, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Lupia Giuseppe ed alla sua morte seguita dai di lui eredi e Lupia Carmela Wanda, contro il Comune di Squillace, emetteva la Sentenza n. 1604/2022 con la quale condanna il Comune di Squillace a corrispondere agli eredi Lupia la somma di Euro 11.477,39 a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., oltre agli accessori, così come definiti nella parte motiva della sentenza in esame; condanna inoltre il Comune di Squillace alla refusione delle spese di lite in favore della parte attrice e per essa del suo procuratore, avv. Concetta Giglio che si è dichiarata espressamente anticipataria ex art. 93 c.p.c., spese che si determinano in Euro 2.725,75, di cui Euro 275,75 per esborsi, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, come per legge;

che successivamente alla notifica della predetta Sentenza, i signori Lupia, tramite il loro rappresentante avv. Sabrina Allegrini, formulavano la seguente proposta transattiva: pagamento da parte del Comune di Squillace, a saldo e stralcio della somma di Euro 16.200,00 da effettuarsi entro il termine di 45 giorni dalla conclusione dell'accordo. Resta inoltre a carico del Comune di Squillace il pagamento delle spese di giudizio liquidate nella citata sentenza n. 1604/2022 del Tribunale di Catanzaro, distratte in favore dell'avv. Concetta Giglio, per un totale complessivo di Euro 3.093,25;

che la transazione proposta può considerarsi vantaggiosa per l'Ente, in quanto le somme dovute dal Comune di Squillace per effetto della citata sentenza, risultano essere le seguenti: sorte capitale Euro 11.477,39, rivalutazione monetaria dal 04.08.2006 al 07.11.2022 Euro 4.019,94; interessi compensativi dal 04.08.2006 al 07.11.2022 Euro 2.416,28; interessi legali dal 07.11.2022 al 07.08.2023 Euro 365,94 e così complessivi Euro 18.279,55;

Visto:

- L'art. 194 del d.lgs. 267/00 il quale stabilisce che con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, in sede di riequilibrio di bilancio, o con diversa periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità, l'Ente riconosce la legittimità dei debiti fuor bilancio derivanti dalle fattispecie di cui al comma 2 lett. a) – b) – c) – d) – e) dello stesso articolo, adottando contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli stessi, ovvero:
- Sentenze esecutive
- Copertura disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da Statuto, convenzioni o atti costitutivi, purchè sia

rispettato l'obbligo del pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

- *Ricapitalizzazione, nei limiti e forme previste dal codice civile o norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- *Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- *Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

Considerato che:

- *nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva;*
- *la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile che è maturato all'esterno dello stesso e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;*
- *conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;*

Considerato altresì che in materia di riconoscimento di debito fuori bilancio, si è pronunciata la Corte dei Conti Sicilia, con delibera n. 177 del 13 maggio 2015, ribadendo la necessità del preventivo riconoscimento del debito da parte dell'Organo consiliare anche nell'ipotesi di debiti derivanti da sentenze esecutive, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità;

Visto l'art. 193 del d.lgs. 267/00, il quale al secondo comma prevede tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

Rilevato che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sino trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della corte dei conti;

DATO ATTO che il debito da riconoscere ammonta ad Euro 16.200,00, per come determinato a seguito di atto transattivo depositato in atti, oltre le spese legali quantificate in Euro 3.093,25 e che lo stesso può essere finanziato con imputazione al cap. 117 del bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

PRESO ATTO dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole formulato dal Revisore dei conti dell'Ente;

CON VOTI favorevoli unanimi

DELIBERA

1. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/00 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante da Sentenza n. 1604/2022 emessa dal Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione civile nella causa promossa da Lupia Giuseppe ed alla sua morte proseguita dai di lui eredi e Lupia Carmela Wanda, per l'importo di Euro 16.200,00, per come rideterminato a seguito di atto di transazione depositato in atti, oltre spese legali, quantificate in complessivi Euro 3.093,25 da liquidarsi in favore dell'avv. Concetta Giglio, in qualità di procuratore antistatario;
2. Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario di effettuare tutti gli adempimenti connessi al presente provvedimento;
3. Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002;

Con successiva votazione, riportante il seguente risultato: votazione unanime

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

Del 22/09/2023

Delibera n. 22

IL PRESIDENTE

(f.to Paolo Mercurio)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).

☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale

Squillace, li

Il Segretario comunale

Dott. Giuseppina Ferrucci

